

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3961/2534

ธนาคาร แหลม ทอง จำกัด
เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์
ผู้ซื้อ ทรัพย์
นางสาว ปวีณา เหล่าวิวัฒน์ วงศ์
บริษัท ไทย ค้า จำกัด

โจทก์
ผู้คัดค้าน
ผู้คัดค้าน
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

จำเลยคัดค้านการกระทำคือการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งต้องคัดค้านต่อศาลภายใน 14 วัน นับแต่วันทราบการกระทำการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 กรณีนี้หากมีกฎหมายกำหนดให้จำเลยต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เองก่อนไม่ ฉะนั้น แม้จำเลยจะได้ยื่นคำร้องดังกล่าวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ก็ไม่ทำให้ระยะเวลาที่จำเลยจะต้องคัดค้านการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลขยายไปเป็น 14 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์.

คดีสืบเนื่องจากศาลพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยเป็นหุ้นของบริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 2,900 หุ้น นางสาวปวีณาเหล่าวิวัฒน์วงศ์ ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ประมูลได้

ในราคา 8,150,000 บาท จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายราคาต่ำเกินไป เพราะปัจจุบันหุ้นดังกล่าวมีราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5,000 บาท ทำให้จำเลยเสียหายขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดหุ้นดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินราคาหุ้นไว้เป็นเงิน 2,900,000 บาท และขายทอดตลาดได้เงิน 8,150,000 บาท สูงกว่าราคาประเมิน จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2531 รุ่งขึ้นวันที่ 6 กันยายน 2531 จำเลยยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยกเลิกการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย จึงฟังได้ว่าจำเลยทราบการขายทอดตลาดหุ้นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2531 จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 แต่จำเลยมายื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 21 กันยายน 2531 จึงเกินกำหนด ที่จำเลยอ้างมาในฎีกาว่า จำเลยทราบคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ให้ยกคำร้องของจำเลยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2531 จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 21 กันยายน 2531 จึงเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน นั้น เห็นว่าคดีนี้จำเลยคัดค้านการกระทำคือการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์จึงต้องคัดค้านต่อศาลภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบ การขายทอดตลาดตามนัยบทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้น กรณีนี้หากมีกฎหมายกำหนด ให้จำเลยต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดของ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เองก่อนไมฉะนั้น แม้จำเลยจะได้ยื่นคำร้องดังกล่าวและเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ก็ไม่ทำให้ระยะเวลาที่จำเลยจะต้องคัดค้าน การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลขยายไปเป็น14 วัน นับแต่ วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-สวิน อักษรายุธ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ